第六章
防空避難設備



【第一節 通則】

第 140 條（適用範圍）

凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第 141 條附建標準之規定設置防空避難設備。但符合下列規定之一者不在此限：

一、建築物變更用途後應附建之標準與原用途相同或較寬者。

二、依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者。

三、建築基地周圍 150m 範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者。

四、其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。

《函令剴掃》

◉本條規定之「適用範圍」係指都市計畫範圍，都市計畫跨越其他鄉鎮行政區域之部分，仍應依規定附建防空避難設備。

◉停車場法第 21 條：「建築物附建之防空避難設備，其標準符合停車使用者，以兼作停車空間使用為限。」

◉對有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依第 141 條附建標準之規定設置防空避難設備者，係指依本條指定之適用地區，方有其適用。

◉依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法興建之臨時性建築物，免附建防空避難設備。

◉本章條文修正後，施工中之建築物申請變更設計時，依中央法規標準法第 18 條規定，得依修正後之條文據以審核辦理。對已完工之建築物申請使用時，亦得依修正發布後之規定辦理，惟為顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命財產安全，仍宜維持防空避難之用。

◉建築物附建之地下層在兩層以上時，尚無明文規定不得分層設置防空避難設備，應由起造人於申請建照時，按建築物結構、出入口、通風量等因素自行決定以每層地下室之部分面積，合計作為法定應附建之防空避難設備面積，且在建築執照所附圖說劃明。

法定防空避難設備原則仍應集中同一樓層設置，惟確有個別機能或基地條件之限制時得分層設置，應因地制宜擬定相關防空避難設備分層設置條件，作為執行依據。兼作停車空間之防空避難設備，應設汽車廢氣排氣設備，其進出口應依據建築技術規則有關規定辦理。

◉相鄰之兩棟房屋共同設置公用樓梯者，應視為一座建築物，不得分開各別申請建照。

◉鄰棟建築物使用共同壁為起造人間相互之協議，屬私權行為。其非為同一宗基地申請建築者，不得據以認定為同一建築物。連棟式建築物既為分宗申請建築，自得依本章之規定，分別予以檢討應附建之防空避難設備。

◉同一基地內兩棟建築物非同一起造人，可集中興建共同使用之防空避難室，但其內部空間、進出口及共同通路不得加以隔絕。

◉港口為敵空軍重要戰略轟炸目標，港區防空設施至為重要，請免建防空避難設備，礙難照准。

在該港區防空避難設施未作整體規劃以前，所擬興建之倉庫通棧應依現行規定附建。如新生地建築地下室施工上卻有困難時，准在碼頭、倉庫附近選擇適當地點附建地下室或半地下室，作為防空避難之用。

◉同一宗建築基地內原有建築物，其附建之防空避難設備面積，按該原有建築物建造當時之法令規定，有超建者，其超建部分，准予抵充新建、增建、改建或變更用途而應附建之避難設備面積。

◉建築物用途之變更，若原屬非供公眾使用建築物，變更為供公眾使用，或將原供公眾使用之建築物，變更為他種公眾使用者，仍應依本條規定標準附建防空避難設備。補建防空避難設備確有困

難時，得依建築法第 102-1 條規定，以繳納代金之方式為之。惟若原屬非供公眾使用之建築物，變更為他種非屬供公眾使用者，得免予附建。

◉建築法適用地區範圍內之建築物，非經主管建築機關審查許可發照，不得擅自建造。建築物須在主管建築機關審查許可發照後，始稱適法。其得依建築法第 86 條第 1 項第 1 款處以罰鍰而補辦手續者，主管建築機關自應依其申請補辦手續當時有關建築法令而為審查許可發照，在未為審查許可發照之前，猶屬違章建築處理辦法第 2 條所稱之違章建築，防空避難設備關係公共安全應依補辦手續當時建築法令之規定予以核辦。

◉以機械輸送穀類及水泥散裝倉庫，其用途特殊而該等倉庫之構造與一般建築物不同，得免附建防空避難設備。

◉供靈堂納骨塔使用之建築物，其使用性質特殊，得免依建築技術規則之規定附建防空避難設備。

◉各種教堂集會活動頻繁，且多在都市地區，為顧及大眾安全，應附建防空避難設備。而寺院、廟宇多興建於山野叢林、名勝風景地區，其本體即在疏散隱蔽地區內，即使有少數建築在都市地區者，除特定時日外，多形同閒置。茲為顧及實際情況，凡教堂興建於山野叢林、風景名勝地區，並經當地工務 (建設) 單位會同警察 (民防) 單位勘查，認為其附近地形可供緊急避難疏散，於防空安全上無礙者，得比照寺院廟宇免予附建防空避難設備。

◉人民信仰宗教，以教堂為集會活動之中心，教會對於其信教之教友，實有維護其安全之道義與責任。教堂附建防空避難設備，不僅對教友提供安全保障，使其在任何時機下，均能專心誠意參加各項宗教活動，且防空避難地下室平時可依法做其他使用，戰時可就地避難。

◉學校興建廚房與廁所，如屬單獨建造，既不因此增加學校人數，得免將廚房與廁所之樓地板面積，計入防空避難設備附建標準。

◉建築物附建之防空避難設備係專供防空避難使用，不得編釘門牌。辦理建物分割，應以已辦畢所有權登記，法令上並無禁止分割及已經增編門牌號，且其分割處已有定著可為分隔之樓地板或牆壁之建築物為限。是以供防空避難使用之地下室，應無從辦理分割。

◉戶政機關對地下室原則上不編釘門牌，但如果商場地下室為請領營業執照或辦理產權登記得申請核發該號門牌地下室之證明。

◉建築物依法附建之防空避難設備不予編釘門牌，但得依規定申請核發該號門牌地下室之證明。

建築物地下層非屬法定附建防空避難設備範圍，並經以非臨時性構造物區劃分隔者，得申請編釘門牌。

建築物附建防空避難設備申請兼為其他臨時使用之各項規定請依防空避難設備管理維護要點辦理。

◉在指定為建築物附建防空避難設備適用地區以前即提出掛號申請建造執照案件，其處理程序尚未終結，而據以准許之法規有變更者，得依中央法規標準法第 18 條後段但書規定，適用舊法規辦理。

◉依建築法第 102-1 條規定，建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，按其性質應依土地登記規則規定辦理所有權登記，但為考量社會實際發展需要，依下列規定辦理：

❶區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間均不得與主建物分離，應為該區分所有建築物全體所有權人所共有或合意由部分該區分所有建築物區分所有權人所共有。

❷前項區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間所有權登記，參照土地登記規則辦理。

❸區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間，其移轉承受人應為該區分所有建築物之區分所有權人。

◉防空避難設備之拆除，應否先向列管之警察單位申請核准，依下列規定：

❶防空避難設備屬獨立建造者，依民防有關法令規定辦理。

❷附建於建築物之防空避難設備，依建築法令之規定辦理。但建築物非屬全部拆除者，不得將附建之防空避難設備予以阻塞、封閉、填實，否則仍應先向列管之警察單位申請核准。

◉本條第 4 款所稱特殊用途經中央主管建築機關核定得免附建防空避難設備之建築物如下：

❶公共浴室❷水族館❸寺院、廟宇❹加油站❺儲藏危險物品之倉庫

位於本條指定附建防空避難設備適用地區之上述建築物，如擬附建防空避難設備，得免計入計算容積率之樓地板面積，但須依防空避難設備管理維護執行要點及其他相關規定納入管理維護。

◉非屬本條指定建築物附建防空避難設備適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，如欲自行附建防空避難設備，尚非法所不許；惟該防空避難設備非屬依法設置，應不得適用建築技術規則有關「防空避難設備」之優待及管制等各項規定 (如容積率計算)，且得不受防空避難設備管理維護執行要點規定管制。

◉經內政部指定之適用地區如下：

❶附表 (內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表) 所列行政區內都市計畫區。

❷附表所列行政區內非實施都市計畫地區之 6 層以上集合住宅。

❸附表所列行政區內非實施都市計畫地區之政府開發工業區內之工廠。

❹國中、國小適用地區另依行政院函示規定辦理。

內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表

Table of Areas Designated by Ministry of the Interior where Buildings shall be Provided Air Sheltering Equipment.(註：下表係本書依最新行政區製作之精簡版，非原始版本)

直轄市	適用行政區					
臺北	全區					
新北	板橋	汐止	瑞芳	新店	永和	中和
	土城	三峽	樹林	鶯歌	三重	新莊
	淡水					
桃園	中壢	平鎮	楊梅	桃園	八德	大溪
	新屋	觀音	龜山	大園	蘆竹	龍潭
臺中	中	東	南	西	北	北屯
	西屯	南屯	太平	大里	霧峰	豐原
	潭子	大雅	神岡	沙鹿	龍井	梧棲
	清水	大甲				
臺南	中西	東	南	北	安平	安南
	永康	仁德	佳里	新營		
高雄	新興	前金	苓雅	鹽埕	鼓山	旗津
	前鎮	三民	楠梓	小港	左營	仁武
	岡山	鳳山	大寮	林園	旗山	
市						
基隆	新竹	嘉義				
縣轄市						
宜蘭	竹北	苗栗	頭份	彰化	員林	南投
太保	斗六	馬公	屏東	臺東	花蓮	
鎮						
羅東	蘇澳	竹南	草屯	虎尾	西螺	潮洲
鄉						
湖口						
其他						
潭子加工出口區	臺中港區特定區	高雄臨海工業區	高雄加工出口區	楠梓加工出口區	金門縣	連江縣

◉臺灣地區各國中、國小新（改）建校舍、應附建防空避難設備之地區：

❶重要城鎮：比照內政部依本條指定之都市計畫地區。

❷重要軍事目標區：

南方澳。宜蘭縣之礁溪。北部之林口臺地、大園、湖口。新北市之金山。

臺中清泉崗機場。彰化縣之和美、鹿港。雲林縣之北港。

南部之麻豆、新化、關廟、大崗山（涵蓋範圍，北起縣 184 號道，南至高 14 號道，東起高 37 號道，西至臺 19 甲號道（以上範圍均不含道路））、九曲堂，東港、枋寮、楓港、恆春。

臺灣桃園國際機場等。

上述重要軍事目標地區，如屬鄉、鎮地區者。以行政區界為劃定範圍；如屬機場、港口地區者，以該基地週邊外之 1,000m 內為劃定範圍。

◉舊有非供公眾使用之建築物變更為供公眾使用之建築物原已經營 MTV 業者，且為民國 60 年以前建造之建築物；或 1、2 樓之合法建築物而無防空避難設備，得由警察（民防）主管機關以勸導方式權宜實際情形加強改善，而不強制其補建防空避難設備。

對於特殊情況無法於建築物底層附建防空地下室 MTV 業者，准依第 142 條規定改建為地面式防空避難設備，或於原有 3 樓以上之地面層樓加強其建築結構，作為防空避難場所。

第 141 條（防空避難設備附建標準）

防空避難設備之附建標準依下列規定：

一、非供公眾使用之建築物，其層數在 6 層以上者，按建築面積全部附建。

二、供公眾使用之建築物：

㈠供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。

㈡供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人 0.75 ㎡計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過 300m。

㈢供工廠使用之建築物，其層數在 5 層以上者，按建築面積全部附建，或按目的事業主管機關所核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數每人 0.75 ㎡計算，整體規劃附建防空避難設備。

㈣供其他公眾使用之建築物，其層數在 5 層以上者，按建築面積全部附建。

前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。

《函令劍掃》

◉內政部於 78 年 11 月 13 日修正本條有關建築物附建防空避難設備面積之規定，放寬 5 層以下非供公眾使用建築物之附建標準。鑒於城鄉之差距及基於計畫疏散原則，有關防空避難設備之分配使用，應考量其豐裕之需求，以確保人民生命之安全，故原 5 層以下非供公眾使用建築物之防空避難設備，宜繼續列管。

◉為避免起造人以增建規避附建防空避難設備，申請新建供工廠使用建築物層數未達 5 層但預留 5 層以上之結構以待日後增建者，新建時即應視為層數在 5 層以上之建築物，按建築面積全部附建防空避難設備；但原有建築物已於 88 年 10 月 27 日前核發建造執照，建築完成後申請增建致建築物層數在 5 層以上者，得按增建後超出原建築面積部分之全部增加防空避難設備面積，如未增加建築面積，防空避難設備得免再增加。

◉醫院係對不特定之病患提供醫療服務處所，平時不論住院或門診，尚有病患家屬陪客進出，其於戰時可能須容納大量傷患，故醫院須能提供行動不便傷患及時就地避難之防空避難設備至關重要，此與學校、工廠有特定使用對象不同，不應比照學校、工廠使用之建築物。

◉已完工之建築物申請變更使用時，得依修正發布後之規定辦理，惟為顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命物產安全，仍宜維持防空避難之用。惟考量大學環境特性有其封閉性，且對整體防空避難影響有限，大學建築物附設之防空避難設備依本條現行規定超出多餘之防空避難設備，經檢討符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用。

◉同一工廠建築基地雖為道路分割成數宗土地，其應附建防空避難設備之面積，在廠區內各宗土地予以適當分散配置，且符合整體規劃之要件者，仍可合併申請整體規劃防空避難設備。

◉已領有使用執照之非供公眾使用建築物，部分變更為供公眾使用，因附建之防空避難設備面積不足，可由鄰棟建築物超建之地下室出具同意書，供其抵充為防空避難設備，惟應請加強列管。

◉供托兒所用途使用之建築物，為維安全，應納入供公眾使用建築物管理。

◉機械式立體停車塔，如僅以機械輸送車輛停放，並無人員在內活動，得免附建防空避難設備。

◉供公眾使用之建築物之「教會」，其範圍除會堂建築物外，自應包括其附屬之宿舍、辦公廳等，新建之辦公廳舍如非整體計畫時，其附建防空避難設備標準應按其新建部分依建築技術規則規定予以核計。

◉教會之僅供特定人員住宿之牧師宿舍，既為教會之附屬宿舍，自應按供公眾使用建築物之標準附建防空避難設備。

◉附建於游泳池看臺下之更衣室免予附建防空避難設備，其屬獨立構造者，應依本條規定辦理。

◉新建工廠附建防空避難設備超出附建標準，其所自行增建之地下室，其不危害安全與衛生、不違反分區使用者，得為適當之使用。

◉保齡球館非屬本條第 2 款第 1 目至第 3 目所列舉之建築物，其防空避難設備應依同款第 4 目規定辦理。

◉供公眾使用建築物其屬第 2 款第 1 目至第 3 目列舉範圍者，應依其各自規定檢討，非屬第 2 款第 1 目至第 3 目列舉範圍者，仍應依第 4 目規定檢討，如同一建築物同時供第 2 款各目使用時，則應同時符合各目之規定。

◉本條第 2 款第 4 目「供其他公眾使用之建築物，其層數在 5 層以上者，按建築面積全部附建」，係指建築物層數在 5 層以上之供公眾使用建築物，無論其供公眾使用之樓層是否位於 5 層以上，均應按建築面積全部附建。

◉監獄為國家執行法律之場所，其人員管理與安全，均較一般供公眾使用之建築物嚴格，因此監獄之防空避難設備應依本條第 2 款第 4 目之規定附建。

◉幼兒園屬供公眾使用之建築物，應依本條第 2 款第 4 目規定，其層數在 5 層以上者，按建築面積全部附建。

◉三溫暖業係指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業，屬商業類、供娛樂消費處封閉或半封閉場所 (B-1 組)。三溫暖應屬建築法第 5 條所稱「供公眾使用之建築物」，其防空避難設備應依本條第 2 款第 4 目規定附建。

◉「視聽伴唱遊藝場所」非屬本條文第 1 項第 2 款第 1 目至第 3 目列舉之建築物用途，其防空避難設備應依第 1 項第 2 款第 4 目「供其他公眾使用之建築物，其層數在 5 層以上者，按建築面積全部附建」辦理。

◉同一樓層設置獎勵增設停車空間及法定停車空間，非屬本條第 2 項規定所稱「整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層」。

◉原附建面積超出現行附建標準規定之防空避難設備，如經建築物所在直轄市、縣 (市) 政府檢討該地區之防空避難設備容量及人口數，已符合整體防空需求之情況下，該超出部分之防空避難設備得依本規則現行附建標準檢討變更為他種用途使用。建築物之防空避難設備申請變更為他種用途使用時，應依建築法第 73 條、建築物使用類組及變更使用辦法規定辦理，變更行為如有增加容積率之情形，應同時檢討符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。

◉建築物之防空避難室面積超出其當時建造之建築技術規則建築設計施工編第 141 條之附建標準，亦超出現行同條文之附建標準規定面積達 5 倍以上，為兼顧空襲時人民生命財產安全及保障私人權益，並減少平時荒廢空置，減免民怨考量，有關其超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，經檢討符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用。

◉領有地上 5 層店鋪、集合住宅一棟 19 戶建造執照之施工中建築物，擬申請變更設計，將其中一戶用途變更為廟宇，該棟建築物防空避難設備得按建築面積扣除廟宇建築面積附建之。

◉學校原有建築物業依規定附建防空避難設備者，如在不增加主管機關核定計畫容納使用人數之情形下興建建築物，得免再增加防空避難設備之面積，但建築物至避難設備之步行距離應符合規定。

◉建築物層數之計算，僅本條得依本條第 2 項不計整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層，其他條文應依本編第 1 條第 15 款規定辦理。

◉同一宗建築基地內興建 (或以過廊連接) 兩座以上不同層數之建築物時，應就其用途，層數分別核算其應附建防空避難設備之面積。同一座建築物各部分之層數不同時，依本編第 1 條第 15 款之規定，應以最多之層數作為該建築物之層數，即其應附建之防空避難設備面積應以整座建築物依最多之層數核計之。

◉供公眾使用建築物之範圍，尚無另定建築物層數之計算方式，因此建築物是否屬供公眾使用建築物所涉建築物層數，應依本編第 1 條第 15 款規定辦理；依第 141 條檢討防空避難設備附建標準所涉建築物樓層數之計算，應依該條文第 2 項辦理 (即建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層)。

◉領有使用執照之建築物，經拆除部分後剩餘建築物規模，依現行本條文規定，未達應附建防空避難設備之標準。故拆除一部分建築物 (其中包含原附建防空避難設備) 後，剩餘建築物毋須另行附建防空避難設備。原附建防空避難設備之拆除，應請知會當地警察機關之民防單位解除列管。

◉舊有建築物已辦理分割之各棟地下室，如有隔牆分割並符合建築基地法定空地分割辦法第 3-1 條之規定，且分屬各棟使用者，如經相關建築法規檢討均符合規定 (如防空避難設備、停車空間、構造安全等)，其使用範圍之拆除自無須經他棟區分所有權人同意。

◉申請法定空地分割為兩建築基地，擬將原核准之防空避難設備留置於其中一基地，而另一基地則無防空避難設備，惟經檢討「依現行建築技術規則建築設計施工編第 141 條規定，該等工廠規模毋須設置法定防空避難」設備，因此其法定空地分割後，有關防空避難設備之設置並未違反現行建築技術規則之規定。原核准附建之防空避難設備，應維持防空避難之用。

◉如屬已領得建築執照之既有公共建築物，於本規則 97 年 7 月 1 日修正施行前取得建造執照而未符合本編第 170 條公共建築物設置供行動不便者使用設施規定者，得依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則規定改善增設坡道或昇降機者，並得不計入建築面積各層樓地板面積。但單獨增設之昇降機間及乘場面積合計不得超過 20 ㎡。

其辦理改善增設之昇降機若符合不計入建築面積之規定，自無須增加附建防空避難設備面積。

第 142 條 (特別規定)

建築物有下列情形之一，經當地主管建築機關審查或勘查屬實者，依下列規定附建建築物防空避難設備：

一、建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，得建築地面式避難設備。

二、應按建築面積全部附建之建築物，因建築設備或結構上之原因，如昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎，蓄水池、化糞池等固定設備等必須設在地面以下部分，其所佔面積准免補足；並不得超過附建避難設備面積 ¼。

三、因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，得建築地面式避難設備。

四、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過 300m。

五、進出口樓梯及盥洗室、機械停車設備所占面積不視為固定設備面積。

六、供防空避難設備使用之樓層地板面積達到 200 ㎡者，以兼作停車空間為限；未達 200 ㎡者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。

《函令劍掃》

◉防空壕雖為防空避難所，惟經常暴露於無掩蓋之露天下，管理維護均極為困難，不能有效發揮防護功能。必要時，得向當地民防單位申請拆除或填平。防空壕如非屬依建築法有關規定設計，並經當地主管建築機關核准興建者，應不予併入防空避難設備面積。

◉依防空避難設備管理維護執行要點，公寓大廈以外之建築物申請利用防空地下室，開設臨時對外營業場所之進出口必須均為階段式，內部出口應設標示燈，且在室內任何一點都能看清，並無面積小得予免設之規定。

◉一宗基地整體規劃分照同時申請建築，其應附設之防空避難設備與停車空間得設置在該基地留設之私設通路下方。

◉二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。另同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建，但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過 300m。

◉集中附建之防空避難設備尚無規定以同一街廓或相鄰街廓為限制條件。

◉如建築物地下層設計及構造符合本編第 144 條規定，地下層具有防空避難之功能可供該居室人員暫時就地避難，本條第 4 款所稱之「建築物居室」得不包括該地下層之居室。

◉建築物擬將附建之防空避難設備，變更至同一宗建築基地內他幢建築物之地下層，若建築基地內之建築物產權確屬同一人所有，並經檢討其變更後之面積、構造、出入口等設施均符合法令規定，且依本條第 4 款末段規定，建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過 300m 者，得准予變更。

建築物附建之防空避難設備兼作停車空間者，辦理用途變更應同時檢討停車空間之設置，且不得少於原規劃容許停車數量，並應符合本條第 6 款之規定。

建築物附建之防空避難設備依上述規定辦理變更後，應依防空避難設備管理維護執行要點列管。

◉原核准防空避難設備面積已達到 200 ㎡以上，依本條規定以兼作停車空間為限，是其原業已核准兼作店舖使用部分，亦僅得變更為兼作停車空間；至該建築物之防空避難設備面積如有超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，且經檢討符合相關建築法令規定者，始得申請變更為他種用途使用。

◉防空避難設備管理維護執行要點規定防空避難設備面積達 200 ㎡者以兼作停車空間為限，係配合停車場法第 21 條及本條第 6 款規定而訂定。該執行要點明文規定營業負責人、商店名稱、營業項目變更時，應重新辦理申請手續，因此應依現行相關法規之規定辦理。

◉申請防空避難設備開設銀行臨時對外營業場所，應請查明其面積是否未達 200 ㎡、擬供銀行使用用途是否符合分區使用限制規定及是否為公寓大廈。

◉牙醫診所其 X 光室如係設置於建築物依法附設之防空避難室，得按本條第 6 款規定，其面積 200 ㎡以下者，另依防空避難設備管理維護執行要點規定申請臨時營業使用。

◉防空避難設備使用之樓地板面積未達 200 ㎡兼作他種使用者，得比照本編第 162 條之依法設置之防空避難空間，不計入總樓地板面積；惟應另依本條第 6 款，由直轄市、縣（市）政府限制其用途。

【第二節 設計及構造概要】

第 144 條 (設計及構造準則)

防空避難設備之設計及構造準則規定如下：

一、天花板高度或地板至梁底之高度不得小於 2.1m。

二、進出口之設置依下列規定：

㈠面積未達 240 ㎡者，應設 2 處進出口。其中 1 處得為通達戶外之爬梯式緊急出口。緊急出口淨寬至少為 0.6m 見方或直徑 0.85m 以上。

㈡面積達 240 ㎡以上者，應設 2 處階梯式 (包括汽車坡道) 進出口，其中 1 處應通達戶外。

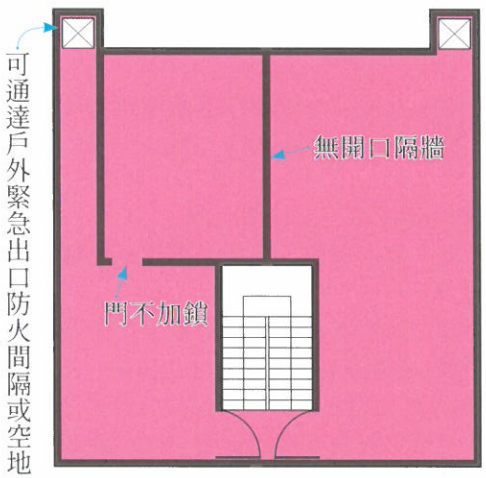
三、開口部分直接面向戶外者 (包括面向地下天井部分)，其門窗應為具 1 小時以上防火時效之防火門窗。室內設有進出口門，應為不燃材料。

四、避難設備露出地面之外牆或進出口上下四周之露天部分或露天頂板，其構造體之鋼筋混凝土厚度不得小於 24 ㎝。

五、半地下式避難設備，其露出地面部分應小於天花板高度 ½。

六、避難設備應有良好之通風設備及防水措施。

七、避難室構造應一律為鋼筋混凝土構造或鋼骨鋼筋混凝土構造。



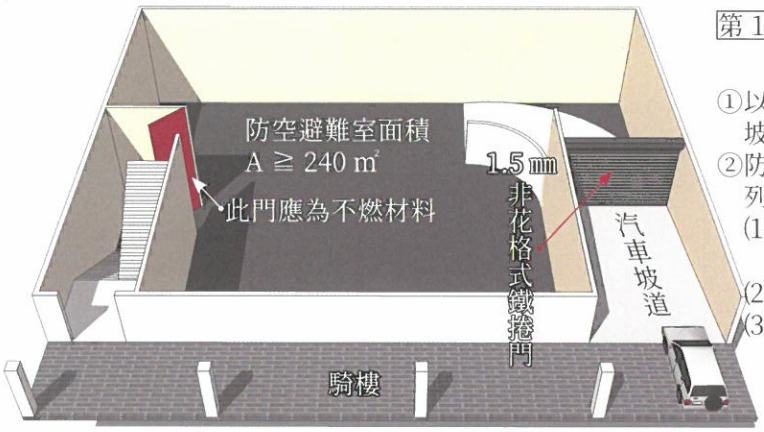
第 144 條 圖 144-(1)

防空避難室面積 A ＜ 240 ㎡

①防空避難室設有無開口之隔間牆後，隔間後之各部分依其面積大小，分別依本條規定設置出入口。

②整體規劃之防空避難設備，0.5 ㎡ / 人，係指每人應有之淨面積 (固定設備、樓梯間面積均應扣除)。

③防空避難室如因兼作他種使用依規定應為安全梯構造時，則門扇之開啟應合於第 33 條第 5 款之規定，安全門之構造應合於第 97 條之規定；不兼作他種使用時，依第 144 條第 3 款之規定。



第 144 條 圖 144-(2)

①以汽車坡道作為避難室出入口者，其坡度不得超過 1/6。

②防空避難設備兼作他種用途時，依下列規定：

⑴依規定設置消防設備、通風設備及安全梯。

⑵免於檢討停車空間。

⑶准於申請建造執照時併案辦理。